

감사결과 처분요구서

- ○본부 직원의 예산집행 부적정 등 -

2018. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경과 목적	1
2. 감사 범위와 중점	1
3. 감사 기간과 인원	2
II. 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 예산집행 부적정 등 복무태만(징계)	4
2. 법인카드 사용 부적정(시정)	32
3. 협력회사와의 간담회 시행방안 개선(통보)	36

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경과 목적

지난 해 ‘신고리 5, 6호기 공론화 위원회’의 최종 권고안과 정부의 에너지전환 정책으로 원자력 발전 규모는 점차 축소되고 신재생 에너지에 대한 투자확대 및 기반 시설 확충으로 말미암아 원전 납품비리 이후 또다시 온 국민들의 시선이 우리 회사로 쏠리고 있다.

이런 어려운 시기에 냉철한 현실인식과 자성을 바탕으로 전 직원이 비장한 마음으로 각오를 다지고 있으나 아직까지 일부 사업소에서는 법인카드 부당사용, 협력사와 부적절한 접촉 등 비리가 상존하고 있다는 제보가 있어 전사 암행 감찰활동을 진행하였다.

그러던 중 ○본부 간부 직원이 부하 직원들과 소통이 원활하지 않으며 부서 법인카드를 거의 독점 사용하면서 사용이 제한되는 업소에도 출입하고 또한 협력사 관계자와 부적절하게 접촉하는 사실이 확인되었다.

이에 위 ○본부 직원의 비리 정황을 확인·조사하는 차원에서 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 범위와 중점

이번 감사에는 위 간부 직원의 비위행위를 확인하는 것을 감사의 범위로 삼았고 다음 사항에 중점을 두었다.

- 법인카드 사용 명세와 적정성 여부
- 협력사 관계자로부터 금품·향응 수수 여부(청탁금지법 포함)
- 기타 복무 관련 규정(윤리행동강령 등) 준수 여부

3. 감사기간과 인원

이번 감사는 2018. 1. 22.부터 같은 해 5. 22.까지 기동감찰팀 검사역 3명을 투입하여 실지감사를 실시한 뒤 2018. 6. 20. 감사결과 심의위원회 심의를 거쳐 2018. 7. 3. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구와 통보사항 일람표

번호	관계 부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	감찰	예산집행 부적정 등 복무태만	징계	(1)
2	"	감찰	법인카드 사용 부적정	시정	9,055,000원
3	◇본부	감찰	협력회사와의 간담회 시행 부적정	통보	

2. 처분요구와 통보사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 예산집행 부적정 등 복무태만

관 계 부 서 ○본부

징계 대상자 ○본부 □소 ▼실 ♣팀
☆직급 A

징 계 종 류 해임

징 계 사 유

☆직급 A(이하 ‘대상자’라 한다)은 2015. 12. 23.부터 2018. 7. 1.까지 ○본부(이하 ‘○본부’라 한다) □소 ▼실 ♣팀 팀장의 직위에서 팀 업무를 총괄하였다.

1. 사용제한 업소에서 법인카드 사용으로 회사예산 유용

대상자는 위 직위에서 법인카드를 사용하고 관리할 권한과 책임이 있는 ♣팀의 법인카드 관리 책임자이다.

가. 회사 예산의 정당한 집행방법

「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」(이하 ‘윤리행동강령’이라 한다) 제12조(예산의 목적외 사용 금지)에 따르면 임직원은 업무추진비 등 업무활동을 위한 예산을 회사의 사전허가 없이 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 되며 출장경비 허위 청구 등 부당한 방법을 통해 회사에 재산상 손해를 입히는 행위를 하여서도 아니 되며, 또한 제13조(법인카드의 부적절한 사용금지)에 의거 법인카드는 회사 업무와 관련하여 검소하게 사용하여야 하며 사익(私益)을 위해 사

용해서는 안 되고 「법인카드 관리지침」에서 명시한 세부 운영기준을 준수하여야 한다.

그리고 「법인카드 관리지침」 제6조(관리 및 사용 책임) 제1항에 따르면, 법인카드를 발급받은 관리책임자는 당해 법인카드의 관리 및 사용에 대한 일체의 책임을 진다고 규정하고 있다.

나. 사용제한 업소에서 법인카드로 7,550,000원을 사용

「법인카드 관리지침」 제11조(사적사용 등 부적절한 사용금지) 제1항 제5호에서는 클린카드 기능으로 제한된 업종에서의 사용을 금지하고 있는데 대표적인 제한 업종은 유흥업으로 룸싸롱, 유흥주점(맥주홀, 카페 포함), 단란주점, 나이트클럽, 카바레, 요정, 각테일바, 주류판매점 등이 해당되는데 단, 통계법령에 의해 작성·고시되고, 소득세법령 등에 사용되는 ‘한국표준산업분류’의 일반 유흥주점과 무도유흥주점을 포함한다고 규정하고 있다.

아울러, 위 지침 제11조 제1항 제12호에서는 기타 주점에서 음주 목적의 사용은 공식 행사 등 꼭 필요한 경우를 제외하고는 금지하는 등 유흥업종 사용뿐만 아니라 기타주점에서의 음주목적 사용도 엄격히 제한하고 있는데 제11조 제1항 제5호와 제12호에서 말하는 통계법령, 소득세법령 등의 주점유형은 다음 [표 1]와 같이 분류된다.

[표 1] 통계법령, 소득세법령 등의 주점유형의 분류

일반유흥주점	접객요원을 두고 술을 판매하는 유흥주점(룸싸롱, 단란주점, 가라오케, 가요주점, 요정, 비어홀, 맥주홀, 카페, 바 등)
무도유흥주점	무도시설을 갖추고 술을 판매하는 무도 유흥주점(클럽, 극장식 주점, 나이트클럽, 카바레, 카페, 스탠드바, 유흥주점 등)
기타주점	대포집, 선술집 등과 같이 접객시설을 갖추고 대중에게 술을 판매하는 기타의 주점(소주방, 호프집, 막걸리집, 토속주점, 와인바, 포장마차, 간이주점, 맥주전문점, 생맥주점, 선술집 등)

위 클린카드 기능은 공공기관의 법인카드 예산집행에 있어 지속적인 제도개선

권고 및 이행실태 점검에도 불구하고 근절되지 않는 유흥업소, 주점 등에서의 부적정 사용을 원천적으로 차단하여 예산집행의 투명성 제고를 위해 시행한 제도로 클린카드 사용 과정에서의 도덕적 해이를 방지하기 위해 위 [표 1]과 같이 사용이 제한되는 ‘주점’의 명확한 기준을 제시하였다.

한편, 위 지침 제11조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 소정의 기타주점에서 음주목적 사용 금지는 업무와 명백히 관련되고 원활한 업무추진 등을 위하여 법인카드의 사용이 불가피하다고 별도의 품의서 또는 기타 증빙에 의하여 객관적으로 인정되는 경우에는 예외로 하고 있다.

따라서 대상자는 ♻팀의 법인카드를 사용함에 있어 유흥업에 포함되는 업종에서 절대 사용하여서는 아니 되며 기타주점에서 음주 목적으로 사용할 때에는 업무와 관련이 있다는 별도의 품의서 또는 기타 증빙자료를 반드시 첨부하여야 한다.

그런데도 대상자는 2016. 9. 23. ◇◇시에 있는 일반유흥주점에서 퇴직 선배, 직원들과 술을 마시고 법인카드로 결제하는 등 2016. 1. 1.부터 2018. 1. 25.까지 총 33회에 걸쳐 법인카드 사용제한 업종인 일반유흥주점과 기타주점에서 합계 7,550,000원을 결제하여 사용하였다.

이에 대하여 대상자는 법인카드를 자신이 사용하였다는 점은 인정하고 있다. 다만, 위 업소들은 외관상 경양식점(레스토랑)으로 보여 출입을 하였고 법인카드 사용 제한업소는 결제 시 승인 거부가 자동으로 되는 것으로 알고 있는데 사용 당시 승인이 정상적으로 이루어져 사용 가능업소로 판단되어 법인카드를 사용하면서 지속적으로 이용하였을 뿐, 제한 업소임을 알고도 이용한 것은 아니라는 취지의 주장을 하고 있다.

그러나, 공기업인 한수원에서 근무한 지 약 37년이나 된 점, 직위가 팀장으로 그 동안 법인카드 사용에 대한 공문이 수시로 하달되는 등 직원 교육과 모니터링이 강화되어 법인카드 사용에 관한 유의사항 숙지가 충분히 이루어졌다는 점,

[표 1]에 나열된 업소들은 사회 통념에 비추어 성인이라면 일반유흥주점과 기타 주점임을 바로 알아볼 수 있는 점 등을 종합해 볼 때 위 주장은 받아들일 수 없다.

뿐만 아니라, 대상자가 이용한 업소들에 대해 기동감찰팀에서 일일이 확인한 바, 대상자의 주장대로 경양식점(레스토랑)으로 보이는 업소는 단 한 곳도 없었고 식사는 제공되지 않고 주류 판매를 목적으로 하는 업소임이 명백하였다.

한편, 대상자가 제출한 소명자료를 살펴보면 사용제한 업종에서 같은 부서 직원 또는 퇴직 선배, 대학 교수 등을 업무상 목적으로 만나 협의 후 그 비용을 법인카드로 33회에 걸쳐 결제하였고 그 중 18회는 ♣팀 ★직급 B를 동행하였다고 기재하였다.

이에 대하여 위 B는 18회까지 동행하여 참석한 사실은 없고 정확한 일시와 장소는 기억이 나지 않지만 약 5회 동행하였고 당시 비용도 20만 원을 넘은 적이 없었다고 하는 등 대상자의 소명자료와 배치되는 진술을 하고 있으며 대상자의 법인카드 사용 상대방들은 대부분 퇴직 선배나 본사 직원이었다고 한다.

그런데 대상자는 마치 부서 직원들과 간담회를 가진 것처럼 대부분의 법인카드 사용 목적을 “♣팀 간담회”라고 기재하였는데 이 부분은 허위로 기재하였다고 시인하면서도, 감사가 진행 중인 2018. 2. 20.에 ‘●●’ 사용분 2건(계 650,000원)은 승인취소 처리를 하였다.

따라서 대상자의 직위와 근무 경력, 업소들의 내·외부 및 메뉴판, 법인카드 사용목적을 허위로 기재한 점, 감사 진행 중 핵심 증거자료인 법인카드 사용 건을 승인 취소하여 증거 인멸을 시도한 점 등 여러 사정에 비추어 일반유흥주점과 기타주점을 경양식점(레스토랑)으로 알고 법인카드를 사용하였다는 진술은 거짓이고 애초부터 법인카드 사용제한 업종의 업소임을 인지하였다고 인정된다.

그 결과 업무추진비 등 팀 운영 예산을 유용하여 7,550,000원 상당의 사손을

초래하였다.

다. 사적 목적 등으로 법인카드를 사용한 비위

같은 지침 제11조(사적사용 등 부적절한 사용금지) 제1항에서는 법인카드는 회사의 업무와 관련하여 사용하되 휴무일(공휴일 및 토요일 포함)과 심야시간(23:00~06:00)에는 사용을 금지하고 있고 앞서 살펴본 바와 같이 윤리행동강령 제12조에서는 업무 활동을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하지 못하게 하고 있다.

따라서 대상자는 법인카드를 사용함에 있어 부서원 누구보다도 솔선수범 하며 관련 사규를 철저히 준수하여 회사 업무와 관련하여 사용하여야 하고 개인적인 용도로 사용하여서는 아니 된다.

그런데도 대상자는 2017. 11. 23. 20:52경 ◇◇시에 있는 ‘◁◁’식당에서 ‘2017년도 개인근무평정’에서 “S등급”을 받지 못하자 같은 □소에 근무하는 ●직급 C에게 “저녁에 소주 한 잔 하자”고 제의하여 개인근무평정에 대한 불만사항을 토로하면서 음식과 술을 마시고 식대 175,000원을 법인카드로 결제하여 회사 업무와는 무관하게 사적 목적으로 사용하는 등 2016. 08. 22.부터 2018. 1. 16.까지 총 13회에 걸쳐 합계 4,434,560원을 결제하여 법인카드를 부적절하게 사용하였다.

법인카드를 부적절하게 사용한 일부 부분에 대해 대상자는 다음과 같이 주장하고 있다.

먼저 택시비 9,560원을 법인카드로 결제한 사실에 대하여 “술에 취해 법인카드를 개인카드로 착각하고 결제하였다”라는 취지로 진술하는데 이 말이 사실이라면 다음 날 바로 승인 취소를 하여야 마땅할 것임에도 아무런 조치 없이 회계 처리하여 2017년 종합감사 때 지적되고 나서야 결제액을 반납한 점을 미루어 볼 때 처음부터 사적 경비인 택시비를 지불할 의도로 결제하였다고 볼 수밖에 없다.

그리고 2017. 11. 23. ◇◇시에 있는 ‘◁◁’식당의 식대에 대하여 ●직급 C와 현안사항을 협의를 하는 자리에서 식사를 하는 등 업무상 목적으로 법인카드를

사용하였다고 주장을 하고 있다.

그러나 C는 당일 □소 3층 흡연실에서 대상자를 만났는데 “인사평정을 제대로 받지 못할 것 같아 기분도 우울한데 저녁에 소주나 한잔 하자”고 하여 퇴근 후에 만나 식사를 하였는데 그 자리에서 대상자의 인사평정 저조에 따른 하소연과 서운함을 주로 이야기하였다고 진술하고 있고 대상자도 인사평정에 대한 불만사항을 토로하였다고 일부 시인하는 점 등에 비추어 사적 목적으로 법인카드를 사용하였음이 인정된다.

또한 연차휴가 중에 사용하거나 사용시간을 위반 또는 식대를 허위로 사전에 결제한 행위는 사규위반임이 명백하다.

그 결과 팀 운영 예산을 사규에 어긋나게 집행하여 2,155,000원 상당의 사손을 초래하였다.

2. 직무 관련자로부터 금품·향응 수수

가. 직무 관련자(협력회사)와의 정당한 업무처리 방법

우리 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조(공공기관의 구분) 제3항에서 정하는 절차에 따라 2011. 1. 24. 시장형 공기업으로 지정되면서 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 ‘부패방지권익위법’이라 한다) 제2조 제3호, 「공직자윤리법」 제3조 제1항 제12호에 따라 “공직자”신분으로 지정되었으며 “공직자”는 부패방지권익위법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그리고 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다) 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항에서는 공직자들은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매

회계연도에 300만 원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속을 금지하고, 제2항에서는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품을 받거나 요구 또는 약속을 금지하고 있다.

또한 윤리행동강령 제2조(정의) 제1호 각 목에서는 “직무관련자”를 유형별로 기재하여 규정하고 있으며, 같은 강령 제23조(금품 등의 수수 금지) 제2항에서는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 규정된 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하여 직무관련자로부터는 금품 등의 수수(收受)를 금지하고 있다.

따라서 우리 회사 임직원은 그 직위 또는 권한을 이용하여 부당한 이익을 취득할 수 없고, 그 직위 등을 이용하여 직무관련자로부터 대가성 여부를 불문하여 법령에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속하여서는 아니 된다.

나. 원전 ■■■관리 용역 협력회사 관계자와 부적절한 행위

대상자는 2017. 11. 9. ~ 11. 10. 사이 ●●시에 있는 ‘○○○’호텔에서 개최된 “전사 ☞팀장 회의”(주관부서는 ■■■처 ☞팀)와 “원전 ■■■관리 협력사 기술개발 사례발표회”(이하 ‘사례발표회’라 하며 주관업체는 (주)□□□)에 참석하여 ‘18년도 전사 ■■■분야 주요 업무계획 협의를 위한 전사 ☞팀장 회의와 이와 연계하여 원전 ■■■관리 협력사(유자격업체 9개 협력사)들의 기술개발 및 연구실적에 대한 평가 심사업무를 수행하였다.

대상자는 2017. 11. 9. 위 사례발표회 일정을 마치고 23:37경 ‘○○○’호텔에서 약 700미터 떨어진 곳에 있는 ‘▲▲’이라는 상호의 술집에서 윤리행동강령 제2조에서 규정하고 있는 직무관련자인 ‘■(주) 사장 D, (주)□□ 회장 E 등 협력사 관계자 6명과 같이 술을 마시고 주류 대금 88,900원을 합석한 불상의 협력사 직원

이 결제하였는데 당시 참석인원이 7명이므로 균등하게 산정하면 개인 수수액은 12,700원이다.(수수액 12,700=88,900÷7)

이 후 대상자는 술집에서 나와 23:45경 ‘㉠㉠’호텔 앞 노상에서 (주)㉠㉠ 회장 E와 같이 택시를 타고 약 5km 떨어진 ㉠㉠시 유흥가 주변에서 E가 택시비 약 10,000원을 지불하고 하차하여 상호를 알 수 없는 소주집에 들어가 맥주와 소주를 시켜 먹고 주류 대금 약 40,000원을 E가 지불하고 나와 서로 헤어졌다고 진술을 하고 있어 당시 택시비, 주류 대금 등 균등하게 산정하면 개인 수수액은 25,000원이다.(수수액 25,000=50,000÷2)

이로써 대상자는 직무관련자인 원전 ㉠㉠관리 용역업체 관계자들로부터 37,700원 상당의 금품 등을 수수하였다.

다. 원전 정비용역업체 직원으로부터 금품 등 수수

1) 관련 당사자들

F는 ○본부 전력설비정비 관련 협력회사인 (주)㉠㉠ ㉠처 ☆직급 직위에서 팀 업무를 총괄하는 사람으로 윤리행동강령 제2조 제1호 라.목, 바.목에 해당하는 직무관련자이고, G는 (주)㉠㉠ ○소에 잡자재를 납품하는 ‘㉠㉠’에서 이사로 영업을 담당하고 있는 사람이다.

2) 개요

위 F는 대상자의 소개로 2017. 12. 21. ㉠㉠시에 위치한 “㉠㉠지구도시개발사업지구”내에 있는 대지 약 120평을 매수하였는데 그 과정에서 대상자의 중재로 평당 매매가를 낮춰 약 1억 2천만 원의 이익을 얻었다.

이에 F는 2017. 12. 27. 대상자에게 부동산을 소개해준 것에 대한 고마움의 표시로 저녁을 사기로 하고 평소 친하게 지내던 납품업체 이사 G에게 태워줄 것을 부탁하여 약속장소인 ◇◇시에 있는 ‘<<’식당에 도착하여 19:00경 대상자를 만나 술을 곁들여 식사를 하고 식사대금 약 280,000원을 신용카드로 결제하

였다.

이들은 식사를 마치고 밖으로 나와 대상자와 F는 식당 앞에서 대기 중이던 ‘▲▲’유흥주점 차량을 타고, G는 자신의 차량으로 약 2km 떨어진 곳에 있는 ‘▲▲’주점으로 21:05경 이동하여 그 곳으로 들어가 술을 마시고 주류 대금 등 2,260,000원을 F가 결제하려고 하였으나 신용카드 한도초과로 승인이 되지 않아 동행한 G가 대납하고 다음 날 F에게 현금으로 돌려받았다고 서로 동일하게 진술하고 있는데, 설사 F가 G에게 현금으로 돌려주지 않았다 하더라도 F가 대상자를 접대하기 위해 주선한 자리에서 G는 자사의 영업에 직접적 영향을 미칠 수 있는 F의 요청에 따라 주류 대금을 지불한 것이므로 실제 주류 대금을 누가 부담하였는지 관계없이 대상자는 F로부터 접대를 받은 것으로 보아야 할 것이다.

이로써 대상자는 직무관련자인 F에게 주류 등 2,540,000원 상당의 금품 등을 수수하였는데 그 자리에 함석한 사람이 총 3명이므로 균등하게 분할하면 대상자의 개인 수수액은 846,000원이다.

3) 대상자의 직무관련성 인정 여부

이 사안에서 F가 대상자에 대하여 업무와 무관하게 고마움의 표시를 할 사정이 있다고 하더라도 대상자가 제공받은 식사와 주류의 가액이 3만 원을 훨씬 초과하는 거액이어서 청탁금지법 제8조 제3항 제2호 소정의 원활한 직무수행 또는 사고·의례의 목적으로 제공되는 음식물로 3만 원 범위안의 금품 등에 해당된다고 보이지 않으므로 대상자가 접대 받은 행위가 청탁금지법 제8조 제1항 내지 제2항 위반에 해당되는지와 관련해서는 직무관련성 존부가 문제된다.

국민권익위원회 해설서에 따르면, 청탁금지법상 ‘직무관련성’은 형법상 뇌물죄의 직무관련성과 같은 의미로서, ‘직무’는 ‘공직자등이 그 지위에 수반하여 취급하는 일체의 사무’를 의미하고, 여기에는 당해 공직자의 일반적 권한에 속하는

직무(법령상 관장하는 직무, 사실상·관례상 처리하는 직무, 결정권자를 보좌하거나 영향을 줄 수 있는 직무행위 등)뿐만 아니라 그에 속하지 않더라도 그 직무와 밀접한 관련이 있는 직무행위가 포함된다.

직무 관련성 유무에 대하여 대상자는 F는 자신의 부서인 ☞팀과 직접적인 계약관계가 없고 사적으로 부동산을 소개시켜주고 그에 대한 고마움으로 식사와 술을 접대 받은 것으로 직무연관성이 전혀 없다고 주장하지만 F가 근무하는 (주) ■■■는 국내 원자력 발전소(양수발전소 포함)의 예방정비 및 예측정비, 고장정비, 경상정비 업무를 수행하는 업체로 한수원의 협력사이다.

따라서 다음과 같은 사정들을 종합하면 ○본부 □소 예방정비, 경상정비 등 발전소 정비계약 업무는 대상자가 법령상 관장하는 직무 자체는 아니라고 하더라도 ○본부 □소 ☞팀 소속으로 직위가 팀장인 대상자는 발전소 정비계약 업무 담당자에 대하여 사실상 영향력을 행사할 수 있는 직무행위를 행하는 지위에 있다고 할 수 있어 F로부터 846,000원 상당의 금품 등을 수수한 부분에 대하여 청탁금지법위반은 별론으로 하더라도 직무 관련성을 충분히 인정할 수 있다.

첫째, ■■■ □처 ※팀장(☆직급)은 사업소 계약, 회계, 인사 등 관련 업무를 총괄하고 있으며 대상자는 ☞팀장으로서 ■■■ 관련 업무를 총괄하고 있다.

둘째, 한수원 「공사도급계약서」에 따라 ■■■는 원전설비 경상 및 예방정비 외에 원전 정비업무에 따른 발생하는 부수적인 업무도 연관성이 많아 한수원과 ■■■는 업무와 관련하여 직·간접적으로 연관성이 높다고 할 수 있다.

셋째, 한수원은 ■■■ ■■■팀을 통해 정비작업을 지시하고 현장을 감독하고 있어 ■■■ ※팀과는 직접적인 업무관련성이 있다고 보기는 어려우나 한수원 ☞팀장과 ■■■ ※팀장은 ■■■업무 등 발전소 현안문제 해결에 있어서 간접적으로 관련성이 있다고 볼 수 있다. 또한 두 사람은 개인적인 친분이 있다고 서로 인정하였고, 평소 알고 지내는 관계임을 감안한다면 발전소 업무로 교류(업무관련성)

가 없다고 볼 수도 없다.

넷째, ■■■ ※팀은 경상 계약, 구매 등 주관하고 있고 한수원과 정비공사에 대한 주관부서인 △팀과 공사, 계약, 구매 등에 대해 협의하고 있어 한수원 정비공사에 대한 간접적인 관련성이 있어 보이는 등 직무 관련성을 인정함에 부족함이 없다.

뿐만 아니라 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등 수수를 금지하는 청탁금지법의 취지 등에 비추어 직무 관련성이 인정되고 정부법무공단에서도 청탁금지법에 위배되는 행위라는 취지로 회신하였다.

위와 같이 대상자는 회사 업무 추진을 위한 법인카드로 사용을 제한하고 있는 업소에서 결제하여 회사 예산을 유용하는 등 사손을 초래하였고 협력회사로부터 서슴없이 금품·향응을 수수하는 등 더 이상 우리 회사 직원으로 근무하도록 할 경우, 더 큰 비위를 저지를 것이 우려되므로 가장 중한 징계처분이 필요하다.

따라서 위 사람들의 행위는 「취업규칙」 제10조 제1항, 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」 및 「법인카드 관리지침」을 위반한 것으로 「취업규칙」 제73조 제1호의 규정에 해당하고, 또한 앞에서 기재한 바와 같이 회사 업무 추진을 위한 법인카드로 사용을 제한하고 있는 업소에서 결제하여 사손을 초래하였고 직무관련자들로부터 서슴없이 금품·향응을 수수하는 등의 행위에는 고의성이 있고 상습성이 인정되는 등 그 비위의 정도가 심하므로 해임에 해당하는 중징계 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

조치할 사항 **사장은** 위 사람을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 법인카드 사용 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

○본부에서 2016. 1. 1.부터 2018. 1. 25.까지 39회에 걸쳐 ■■업무 관련 예산 10,414,560원을 집행하여 관련 회계처리를 하였다.

우리 회사 「법인카드관리지침」 제11조(사적사용 등 부적절한 사용금지) 제1항 제5호에서는 클린카드 기능으로 제한된 업종에서의 사용을 금지하고 있는데 대표적인 제한 업종은 유흥업으로 룸싸롱, 유흥주점(맥주홀, 카페 포함), 단란주점, 나이트클럽, 카바레, 요정, 각테일바, 주류 판매점 등이 해당되는데 단, 통계법령에 의해 작성·고시되고, 소득세법령 등에 사용되는 ‘한국표준산업분류’의 일반 유흥주점과 무도유흥주점을 포함한다고 규정하고 있다.

아울러, 같은 지침 제11조 제1항 제12호에서는 기타주점에서 음주 목적의 사용은 공식 행사 등 꼭 필요한 경우를 제외하고는 금지하는 등 유흥업종 사용뿐만 아니라 기타주점에서의 음주목적 사용도 엄격히 제한하고 있는데 위 지침 제11조 제1항 제5호와 제12호에서 말하는 통계법령, 소득세법령 등의 주점유형은 다음 [표 1]과 같이 분류된다.

[표 1] 통계법령, 소득세법령 등의 주점유형의 분류

일반유흥주점	접객요원을 두고 술을 판매하는 유흥주점(룸싸롱, 단란주점, 가라오케, 가요주점, 요정, 비어홀, 맥주홀, 카페, 바 등)
무도유흥주점	무도시설을 갖추고 술을 판매하는 무도 유흥주점(클럽, 극장식 주점, 나이트클럽, 카바레, 카페, 스탠드바, 유흥주점 등)
기타주점	대포집, 선술집 등과 같이 접객시설을 갖추고 대중에게 술을 판매하는 기타의 주점(소주방, 호프집, 막걸리집, 토속주점, 와인바, 포장마차, 간이주점, 맥주전문점, 생맥주점, 선술집 등)

또한 같은 지침 제11조 제1항에 따르면 휴가 기간 중, 휴무일(공휴일 및 토요일 포함)과 심야시간(23:00~06:00)에는 사용을 금지하는 등 회사 업무와 관련 없는 사적사용을 금지하고 있다.

그러므로 위 부서에서는 업무상 한수원의 ■■업무 관련 예산 집행을 위해 법인카드를 사용할 때는, 위 [표 1]에 기재된 사용제한 업종에서는 사용을 하지 않아야 하며 원활한 업무 수행을 위해 불가피할 때에는 객관적으로 인정되는 별도의 품의서 또는 기타 증빙 자료를 첨부하여야 하고 휴가 기간 중 사용 등 사적 목적으로 사용하지 말아야 한다.

그런데도 위 부서 □소 ▼실 ☞팀 ☆직급 A는 2016. 9. 23. ◇◇시에 있는 일반유흥주점인 ‘◎◎’에서 퇴직 선배, 직원들과 술을 마시고 법인카드로 결제하는 등 2016. 1. 1.부터 2018. 1. 25.까지 별도의 품의서 또는 기타 증빙자료도 없이 총 40회에 걸쳐 법인카드 사용 제한 업종인 일반유흥주점과 기타주점에서 사용하거나 사적 목적 등으로 심야 시간에 사용하는 등 함께 10,414,560원을 결제하여 부정 사용하였다.

위에 기술된 사용제한 업종의 업소들 내·외부, 메뉴판 등을 면밀히 확인한 바, 비록 일반음식점으로 등록되어 있지만 사회 통념에 비추어 일반 회사원이라면 위 업소들이 식사 제공을 목적으로 하는 일반음식점이 아니라 주류 판매를 목적으로 하는 일반유흥주점이나 기타주점임을 알아볼 수 있어 사용제한 업종임을 인지할 수 있는 실정이었다.

또한 “사용제한 업종에서 사용” 외에 사규에서 허용한 사용시간을 위반하여 사적 경비인 택시 요금 결제에 사용하거나 연차 휴가기간 중에도 사용하였으며 예정된 회식을 위해 식대를 허위로 사전에 결제를 해두고 사적 용도로 식사를 하는 등 업무와 무관한 사적사용도 포함되어 있다.

따라서 위에서 살펴본 바와 같이 법인카드 사용제한 업종에서 사용하는 등 부당하게 사용한 10,414,560원은 우리 회사의 업무와 관련하여 정당하게 사용한 것으로 인정할 수 없는 것이므로 이미 회수된 금액을 제외한 9,055,000원은 관련 자로부터 회수하는 것이 마땅하다.

조치할 사항 ○본부장은 「법인카드관리지침」을 위반하여 “사용제한 업종에서 사용하거나 사적 목적 등”으로 부당하게 사용한 9,055,000원에 대하여 관련자로부터 회수 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

☆직급 A

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 협력회사와의 간담회 시행방안 개선

관 계 부 서 ◇본부

내 용

◇본부에서는 ▣▣관리용역계약서 특기사항서 제11조(기술개발 및 현안사항 협의) 제2항, 『전사 ♣팀장 회의 관련 '18년도 주요업무계획제출요청』, 『원전▣▣관리 협력회사 기술개발 사례 발표회 개최』에 의거, 2017. 11. 9.부터 11. 10.까지 대구시 남구에 있는 ㉠㉠ 호텔에서 ‘전사 ♣팀장 회의’를 개최하면서 ‘원전 ▣▣관리 협력회사 기술개발 사례발표회’에 참석하였다.

우리 회사 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령(이하 ‘윤리행동강령’이라 한다)」 제4조(직무수행 자세)에 따르면 임직원과 협력회사가 업무협의를 위하여 대면하는 경우에는 반드시 회사에서 지정하는 별도의 회의장소를 이용하여야 하며, 제23조(금품등의 수수 금지)에서는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 동일인에게 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 되어 있다. 단 원활한 직무수행 또는 사교·의례 목적으로 제공되는 3만 원 이내의 음식물 등은 예외로 하고 있다.

또한 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다) 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항에서는 공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속을 금지하고,

제2항에서는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품을 받거나 요구 또는 약속을 금지하고 있다.

그러므로 위 부서에서는 협력회사와 업무 협의를 위해 간담회를 시행할 시에는 회사에서 지정된 별도의 회의 장소에서 진행하여야 하며, 직무와 관련된 업무 수행이므로 윤리행동강령 제23조에서 정한 금액 이하의 금품등을 받으면 아니 된다.

위 부서 1차에서는 위에서 살펴본 바와 같이 “전사 1차팀장 회의”와 “원전 1차관리 협력사 기술개발 사례발표회”(이하 ‘사례발표회’라 하며 주관업체는 (주)111)에 참석하여 ‘18년도 전사 1차1차분야 주요 업무계획 협의를 위한 전사 1차팀장 회의와 이와 연계하여 원전 1차1차관리 협력사(유자격업체 9개 협력사)들의 기술개발 및 연구실적에 대한 평가 심사업무를 수행하였다.

그런데 사례발표회 평가 심사위원으로 참석한 한수원 각 사업소 1차팀장들과 부하직원인 차장 등은 2017. 11. 9. 위 사례발표회 일정을 마치고 호텔 별관에서 저녁 만찬을 한 후 21:00경 원전 1차1차관리 용역 협력사 관계자들과 호텔 근처에 있는 ‘111’ 맥주집에서 “공공기관 비정규직의 정규직화 등 현안사항”과 관련하여 간담회를 시행하고 사례발표회 주관업체인 원전 1차1차관리 협력회사 (주)111에서 주류 대금 561,000원을 결제하였다.

위 사안이 청탁금지법에 위배되는지 우리 회사 법무실을 통해 ‘정부법무공단’으로 법률 질의한 바, 다음과 같은 의견으로 회신되었다.

회신 요지

이 사안의 주류 제공은 협력사가 한 것으로 보아야 하겠지만, 호프집 2차의 참석인원(한수원 16명, 협력사 6명)과 주류대금 561,000원 비추어 1인당 금액이 3만 원 이하인 점(25,500=561,000÷22), 협력사 주관 사례발표회 및 한수원 주관 호텔 만찬이 끝난 이후 참석자들이 인근으로 자리를 옮겨 2차로 간단한 주류를 함께하는 것은 통상적으로 이루어지는 사교의 범위 내에 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 청탁금지법 제8조 제3항 제2호 소정의 사교·의례 등 목적으로 제공되는 음식물의 범위 내에 포함될 수 있는 것으로 판단됨

위와 같이 청탁금지법에 위반되지 않는다는 취지의 정부법무공단 회신에 따라 신분상 조치는 취하지 않겠지만 협력사들과의 고질적인 유착행위로 의심받을 수 있는 이러한 행위를 근절하고 개선할 수 있는 방안을 마련하여 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 ◇본부장은 원전 1차1차업무 관련 회의 개최와 더불어 관련 협력회사와 별도의 간담회를 시행할 시 청탁금지법 또는 회사 제반 규정을 위반하지 않도록 개선방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.